

1. 개정이유

항만배후단지에 입주 가능한 입주기업 지원업종을 확대하고, 입주기업의 사업여건 개선을 위해 임대재산을 예외적으로 다른 사람에게 사용·수익할 수 있는 요건 확대 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선하여 항만배후단지의 활성화를 도모하고자 함

2. 주요내용

- 가. 항만배후단지 내 업무 지원업종의 입주자격 확대(안 제6조제2항)
- 나. 입주기업의 사업계획 평가 기간을 부득이한 경우 7일 이내의 범위에서 1회 연장 허용(안 제16조제1항)
- 다. 임대 재산의 예외적 사용·수익 요건 확대(안 제21조제1항)
- 라. 용어 정비 및 재검토기간 설정(안 제17조, 제24조, 제26조, 제27조, 제32조 및 제38조)
- 마. 입주기업 선정 평가기준 중 가점항목 정비(별표 2)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 항만법, 자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

포항항 1종 항만배후단지관리규정 일부개정고시안

포항항 1종 항만배후단지관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제2항을 다음과 같이 한다.

② 영 제70조제8항에서 "관리지침에서 정하는 업종"이란 다음 각 호와 같다.

1. 주차장 운영업
2. 체인화 편의점
3. 기타 음·식료품 위주 종합 소매업
4. 통관 대리 및 관련 서비스업
5. 「해운법」 제33조에 따른 해운중개업, 해운대리점업, 선박대여업
및 선박관리업
6. 「항만운송사업법 시행령」 제2조제1호가목부터 다목까지의 규정
에 따른 행위를 하는 항만용역업
7. 음식점업
8. 의약품 및 의료용품 소매업
9. 고용 알선 및 인력 공급업
10. 병·의원
11. 태양력 발전업

12. 기타 발전업

13. 운송장비용 주유소 운영업

14. 전기 판매업

15. 기숙사 및 고시원 운영업

16. 체력 단련시설 운영업

17. 그 밖에 포항청이 해당 배후단지의 운영에 필요하여 관리권자와
협의를 한 업종

제16조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 부득이한 사유로 7일 내에 사업계획의 평가를 완료하기 어려운
경우 관리권자와 협의하여 7일의 범위에서 평가 기간을 1회 연장할 수 있다.

제17조제4항제3호 중 "공사"를 "우리 청"으로 한다.

제21조제1항에 제5호 및 제6호를 각각 다음과 같이 신설한다.

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유 중 항만배후단지의 활성화
를 위하여 포항청이 관리권자와 협의하여 정하는 경우

가. 입주기업체의 제품 생산에 사용되는 소재·부품·장비 등을 생
산하기 위해 필요한 경우

나. 입주기업체의 생산품을 가공·유통하거나, 생산품을 원재료 또
는 중간생산물로 활용한 상품을 생산하기 위해 필요한 경우

다. 화물처리를 위탁한 화주가 화물을 제조·가공하기 위해 필요한 경우
라. 입주기업체가 사업을 영위하는 과정에서 발생하는 부가적인 생
산물 등을 활용하여 부가가치를 창출하기 위해 필요한 경우

6. 그 밖에 항만 관련 산업 활성화를 위한 필요성이 인정되어 관리권자의 승인을 얻은 경우

제24조제3항 본문 중 "확보하고"를 "확보하고,"로 한다.

제26조제4항 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제27조제1항 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제32조제3항 전단 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제38조를 다음과 같이 신설한다.

제38조(재검토기간) 청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제6조(입주자격) ① (생략) ② 영 제70조제8항에서 “관리지 침에서 정하는 업종”이란 주차 장 운영업을 말한다.	제6조(입주자격) ① (현행과 같음) ② 영 제70조제8항에서 “관리 지침에서 정하는 업종”이란 다음 각 호와 같다. 1. 주차장 운영업 2. 체인화 편의점 3. 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 4. 통관 대리 및 관련 서비스업 5. 「해운법」 제33조에 따른 해 운중개업, 해운대리점업, 선박 대여업 및 선박관리업 6. 「항만운송사업법 시행령」 제2조제1호가목부터 다목까 지의 규정에 따른 행위를 하 는 항만용역업 7. 음식점업 8. 의약품 및 의료용품 소매업 9. 고용 알선 및 인력 공급업 10. 병·의원 11. 태양력 발전업 12. 기타 발전업 13. 운송장비용 주유소 운영업 14. 전기 판매업

제21조(임대재산의 관리) ① 제19조제1항에 따라 임대차계약등을 체결한 입주기업은 그 재산(입주기업이 설치한 시설물을 포함한다)을 다른 사람에게 사용·수익하게 해서는 안 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포항청의 승인을 받아 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

제21조(임대재산의 관리) ① ---

-----.

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당

하는 사유 중 항만배후단지의
활성화를 위하여 포항청이 관리
권자와 협의하여 정하는 경우
가. 입주기업체의 제품 생산
에 사용되는 소재·부품·
장비 등을 생산하기 위해
필요한 경우

나. 입주기업체의 생산품을
가공·유통하거나, 생산품
을 원재료 또는 중간생산
물로 활용한 상품을 생산
하기 위해 필요한 경우

다. 화물처리를 위탁한 화주
가 화물을 제조·가공하

<신 설>

② (생 략)

제24조(구성) ① · ② (생 략)

③ 포항청은 배후단지의 관리 · 운영에 대하여 공정하고 객관적인 평가를 위해 물류 · 회계 · 시설 등 분야별 전문가 풀(Pool)을 확보하고 위원회 운영 시마다 위원회를 구성해야 한다. 다만, 전문가 풀이 참여의향기업과 법인세법상 특수관계에 있거나, 사업계획서 작성에 직접 · 간접으로 관여한 경우 위원으로 선정할 수 없다.

④ (생 략)

제26조(운영 등) ① ~ ③ (생 략)

기 위해 필요한 경우

라. 입주기업체가 사업을 영
위하는 과정에서 발생하
는 부가적인 생산물 등을
활용하여 부가가치를 창
출하기 위해 필요한 경우

6. 그 밖에 항만 관련 산업 활
성화를 위한 필요성이 인정되
어 관리권자의 승인을 얻은
경우

② (현행과 같음)

제24조(구성) ① · ② (현행과 같음)

③ -----

-- 확보하고, -----
-----.

-----.

④ (현행과 같음)

제26조(운영 등) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 간사는 위원회의 심사·평가 및 의사결정이 신속하고 정확하게 진행될 수 있도록 미리 평가 자료를 갖춰두고 평가표 작성, 사업계획에 대한 설명 및 질의 응답 준비 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ (생략)

제27조(평가기간 및 시기) ① 포항청은 입주기업의 영업시작일부터 3년 경과 이후 최초로 사업실적을 평가할 수 있으며, 최초 평가일부터 5년 마다 정기평가를 하여야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

제32조(이의신청 절차 등) ①·② (생략)

③ 포항청은 재평가 등 후속 조치가 필요하면 다음번 사업실적 평가를 위한 위원회에서 다시 심사·평가가 이루어질 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 이의 신청일로부터 180일 이내에 위원회가 개최되지 않으면 재평가를 위한 위원회를 즉시 개최해야 한다.

④ -----

----- 해
야 -----.

⑤ (현행과 같음)

제27조(평가기간 및 시기) ① ---

--- 해야 -----.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제32조(이의신청 절차 등) ①·② (현행과 같음)

③ -----

----- 해야 -----.

-----.

제38조(재검토기간) <신 설>

[별표2] 1종 항만배후단지 입주
기업 선정 평가기준

□ 부문별 기준_사업능력 ~ 건설계획
(생 략)

부문별 기준	평가항목	배점
가 점 (가점항목 중복 가점이 가능하며 최대 5점)	◦ 외국인투자기업(설립 예정법인 포함) * 투자지분 가점: 50퍼센트 이상 ~ 85퍼센트 미만(+1), 85퍼센트 이상 ~ 80퍼센트 미만(+2), 80% 이상 (+3)	(+3)
	◦ 화물창출 국내 제조기업(입주 허가 신청일 이전 1년 이내의 수출 액이 해당 기간 총매출액의 100분의 50 이상인 경우) * 수출액 규모별 가점: 50퍼센트 이상 ~ 85퍼센트 미만(+1), 85퍼센트 이상 ~ 80퍼센트 미만(+2), 80퍼센트 이상 (+3)	(+3)
	◦ 「물류정책기본법」 제38조에 따라 우수물류기업으로 인증을 받은 자	(+2)
	◦ 해외 진출 기업 중 국내에 복귀하고자 하는 기업 * 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」 제7조에 따라 지원 대상으로 선정된 기업	(+2)
	◦ “컨소시엄으로 입주 대상기업 모집에 참여한 경우” 수출제조 기업, 종합물류 인증기업, 우수 물류창고 인증기업에 대한 가점 은 참여 비율 적용	(+3)
	◦ 포항 철강 산업 단지에서 필요한 비철금속 원료 수입 및 철강 제품 수출 사업을 하고자 하는 기업(자): (+3) * 화물 비중이 50퍼센트 이상 ~ 85퍼센트 미만(+1), 85퍼센트 이상 ~ 80퍼센트 미만(+2), 80퍼센트 이상(+3)	(+3)

제38조(재검토기간) 청장은 이 고
시에 대하여 「훈령·예규 등의
발령 및 관리에 관한 규정」에 따
라 2025년 7월 1일을 기준으로 매
3년이 되는 시점(매 3년째의 6월
30일까지를 말한다)마다 그 타당
성을 검토하여 개선 등의 조치를
해야 한다.

[별표2] 1종 항만배후단지 입주
기업 선정 평가기준

□ 부문별 기준_사업능력 ~ 건설계획
(현행과 같음)

부문별 기준	평가항목	배점
가 점 (가점항목 중복 가점이 가능하며 최대 5점)	◦ 외국인투자기업(설립 예정법인 포함) * 투자지분 가점: 50퍼센트 이상 ~ 85퍼센트 미만(+1), 85퍼센트 이상 ~ 80퍼센트 미만(+2), 80% 이상 (+3)	(+3)
	◦ 화물창출 국내 제조기업(입주 허가 신청일 이전 1년 이내의 수출액이 해당 기간 총매출액의 100분의 50 이상인 경우) * 수출액 규모별 가점: 50퍼센트 이상 ~ 85퍼센트 미만(+1), 85퍼센트 이상 ~ 80퍼센트 미만(+2), 80퍼센트 이상 (+3)	(+3)
	◦ 「물류정책기본법」 제38조에 따라 우수물류기업으로 인증을 받은 자	(+2)
	◦ 안전보건공단이사장으로부터 위험성평가 우수사업장으로 인정된 기업	(+1)
	◦ 관세청장으로부터 AEO* 인증 받은 기업 * Authorized Economic Operator : 수출입안전관리우수증인업체	(+1)
	◦ 해외 진출 기업 중 국내에 복귀하고자 하는 기업 * 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」 제7조에 따라 지원대상으로 선정 된 기업	(+2)
	◦ 포항 철강 산업 단지에서 필요한 비철금속 원료 수입 및 철강 제품 수출 사업을 하고자 하는 기업(자) ◦ 2차 전지 관련 사업(물류, 제조업)을 영위하고자 하는 기업(자) * 화물 비중이 50퍼센트 이상 ~ 85퍼센트 미만(+1), 85퍼센트 이상 ~ 80퍼센트 미만(+2), 80퍼센트 이상(+3)	(+3)
	※ “컨소시엄으로 입주 대상기업 모집에 참여한 경우” 가점은 합 여 비율 적용	